

1515332-93.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Giovana Furtado de Oliveira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 24ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANTONIO CARDOSO ALVES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Giovana Furtado de Oliveira

Vistos.

ANTONIO CARDOSO ALVES, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime descrito no artigo 33 da Lei no 11.343/06, porque no dia 23 de junho de 2021, por volta das ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

24ª Vara Criminal

Av.Dr.Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1515332-93.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1515332-93.2021.8.26.0228

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANTONIO CARDOSO ALVES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Giovana Furtado de Oliveira

Vistos.

ANTONIO CARDOSO ALVES, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime descrito no artigo 33 da Lei no 11.343/06, porque no dia 23 de junho de 2021, por volta das 13 horas, na Rua Arraial de Santa Bárbara, altura do nº 995, Vila Jacuí, neste município de São Paulo, trazia consigo, para o consumo de terceiros e sem autorização legal, 75 porções de cocaína, tratando-se de substância entorpecente e que determina dependência física e psíquica.

Oferecida a denúncia, o réu foi notificado e apresentou defesa preliminar. Não obstante, a denúncia foi recebida e o réu foi citado.

O laudo de exame químico-toxicológico está às fls. 146/148.

Nesta audiência, foram ouvidas duas testemunhas, o réu foi interrogado e as partes apresentaram as suas alegações finais.

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

Em que pesem as alegações expendidas pelo ilustre representante do Ministério Público, a presente ação penal é improcedente.

Com efeito, embora haja elementos de prova nos autos que incriminem o acusado, apontando-o como o autor do delito de tráfico descrito na denúncia, eles não são suficientes a ensejar a condenação.

Nesse sentido, os dois policiais ouvidos nesta audiência, quais sejam, Sérgio de Lima Ferreira e Josemeire Inácio de Almeida, afirmaram que havia mais um indivíduo com o réu no momento dos fatos, que os dois correram quando perceberam a presença da polícia no local e que a sacola com as drogas só foi encontrada posteriormente, no local em que estavam o réu e o outro indivíduo. Aduziram ainda esses dois policiais que, desde o momento da abordagem, o réu negou que fossem seus os entorpecentes em questão e afirmou ser apenas usuário de drogas. Por fim, enquanto o policial Sérgio afirmou ter visto quando o réu soltou a sacola com as drogas, a policial Josemeire esclareceu que, pela dinâmica dos fatos, não foi possível ver quem estava com a sacola e quem a soltou no chão.

Desse modo, indaga-se: de quem eram, efetivamente, os entorpecentes indicados na denúncia? Pertenciam eles ao réu, ao outro indivíduo que o acompanhava ou a ambos? Foi ou não foi possível ver o réu com a sacola que continha as drogas e o momento em que ele a teria soltado no chão?

Todas essas perguntas permanecem sem resposta segura nos autos, havendo a clara possibilidade, pela cena narrada pelos policiais em juízo e contrariamente ao que narrou a denúncia, de que a sacola com as drogas pertencesse ao indivíduo que fugiu e de que o réu estivesse no local dos fatos apenas para comprar entorpecentes.

E a dúvida sobre o que efetivamente ocorreu na ocasião dos fatos deve beneficiar o acusado, face ao princípio constitucional do estado de inocência, do qual é corolário o princípio do in dubio pro reo.

Impõe-se, assim, a absolvição do réu, já que “o Direito Penal não opera com conjecturas ou probabilidades. Sem certeza total e plena da autoria e da culpabilidade, não pode o juiz criminal proferir condenação” (TJSP, Ap. nº 162.055, 5ª Câmara, v.u., rel. Goulart Sobrinho).

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação e, em consequência, ABSOLVO o réu ANTONIO CARDOSO ALVES, qualificado nos autos, das acusações que contra ele foram formuladas na denúncia, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Sentença publicada em audiência, saindo os presentes intimados. Registre-se.

São Paulo, 24 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA